

Solicitação de Sede e Abrigado de Escritório Virtual

Constituição

1. Objetivo

Implementar no sistema as regras de negócio aplicáveis às solicitações de Sede de Escritório Virtual e Abrigado de Escritório Virtual, permitindo a identificação da modalidade pretendida pelo usuário e a realização automática das validações relacionadas às atividades econômicas, inscrição imobiliária, existência de Sede de Escritório Virtual, enquadramento da empresa e compatibilidade com zona e via.

O sistema deverá aplicar as regras de negócio de forma automatizada sempre que possível, realizando o deferimento e indeferimento automático nos casos previamente parametrizados e encaminhando para análise da SEDUR as situações que dependam de análise técnica.

2. Pergunta geral

O sistema deverá exibir, para as solicitações abrangidas por este requisito, a pergunta:

“Deseja ser abrigado de escritório virtual?”

A resposta do usuário deverá determinar o fluxo a ser executado pelo sistema.

3. Regras gerais

3.1 Identificação da modalidade

O sistema deverá utilizar a resposta à pergunta geral para identificar se a empresa:

- pretende funcionar como Sede de Escritório Virtual; ou
- pretende ser Abrigado de Escritório Virtual; ou
- não pretende utilizar o enquadramento de Escritório Virtual.

3.2 Uma Sede por inscrição imobiliária

O sistema deverá permitir o cadastro de apenas uma Sede de Escritório Virtual por inscrição imobiliária.

Caso já exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária informada, o sistema não deverá permitir o cadastramento de uma nova Sede para a mesma inscrição.

A existência de uma Sede não deverá impedir o cadastramento de empresas Abrigadas, desde que atendidas as demais regras aplicáveis.

3.3 Validação de atividades

Sempre que houver necessidade de verificar se determinada atividade pode ser exercida em Escritório Virtual, o sistema deverá consultar a lista de atividades permitidas para exercício em Escritório Virtual previamente encaminhada para parametrização.

3.4 Validação de zona e via

Sempre que houver necessidade de verificar a compatibilidade das atividades com o local informado, o sistema deverá utilizar os parâmetros dos Quadros 10 e 11A da LOUOS, previamente encaminhados para parametrização.

4. Fluxo — Constituição de Sede de Escritório Virtual

4.1. Regra específica para o CNAE 8211-3/00

Quando a solicitação contiver o CNAE 8211-3/00, o sistema deverá aplicar regra específica.

4.1.1 CNAE 8211-3/00 com intenção de funcionamento em Escritório Virtual

Caso o usuário responda “Sim” à pergunta geral, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir o prosseguimento do fluxo;
- apresentar a mensagem:

“O CNAE 8211-3/00 não é permitido para exercício em escritório virtual e coworking, conforme as disposições do Anexo B do Decreto Municipal nº 35.062/2021.”

4.1.2 CNAE 8211-3/00 sem intenção de funcionamento como abrigado Escritório Virtual

Caso o usuário responda “Não” para a pergunta geral, o sistema deverá exibir a pergunta/desmembramento específico vinculado ao CNAE 8211-3/00, conforme a parametrização constante na planilha previamente encaminhada.

Caso o usuário responda “Sim” à pergunta vinculada, o sistema deverá verificar as atividades vinculadas à solicitação.

Caso uma ou mais atividade(s) não possa ser exercidas por uma sede de escritório virtual, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir o prosseguimento do fluxo;
- apresentar a mensagem:

“O CNAE 8211-3/00 não é permitido para exercício em escritório virtual e coworking, conforme as disposições do Anexo A do Decreto Municipal nº 35.062/2021.”

Caso todas as atividades possam ser exercidas por uma sede de escritório virtual, conforme Anexo A do Decreto Municipal nº 35.062/2021, o sistema deverá seguir o fluxo de Verificação de Sede existente.

Caso o usuário responda “Não” à pergunta vinculada, o sistema deverá exibir os desmembramentos vinculados a resposta e realizar o fluxo de Verificação de Sede existente.

5. Verificação de Sede existente

Após o sistema verificar se na solicitação todas as atividades são permitidas conforme Anexo A do Decreto Municipal nº 35.062/2021, o sistema deverá verificar se já existe uma Sede já previamente cadastrada para a inscrição imobiliária informada.

5.1 Sede já cadastrada

Caso exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir o prosseguimento;
- apresentar o parecer:

“Já existe uma sede de escritório virtual vinculada a esta inscrição imobiliária.”

5.2 Não existe Sede cadastrada

Caso não exista Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, o sistema deverá realizar a validação das atividades solicitadas quanto à possibilidade de exercício na zona e na via.

6. Validação de zona e via

6.1 Atividade não permitida

Caso uma ou mais atividades solicitadas não sejam permitidas na zona e/ou via, conforme os Quadros 10 e 11A da LOUOS, o sistema deverá:

- identificar o(s) CNAE(s) não permitido(s);
- indeferir automaticamente a solicitação;
- apresentar o motivo correspondente ao indeferimento - Texto de indeferimento previamente encaminhado.

6.2 Atividades permitidas

Caso todas as atividades solicitadas sejam permitidas na zona e na via, o sistema deverá:

- permitir o prosseguimento da solicitação;
- encaminhar a solicitação para análise da SEDUR;
- inserir a seguinte **flag/gatilho de análise: “Verificar se atende ao §2º do artigo 6º do Decreto Municipal nº 35.062, de 29 de dezembro de 2021.”**

- Se a solicitação for deferida, o sistema deverá vincular a inscrição imobiliária informada à essa sede de escritório virtual, assim, não permitindo que empresas não obrigadas à esta sede se instalem nessa inscrição.
- Se a solicitação for indeferida, o sistema deverá permitir o cadastramento de novas solicitações.

7. Fluxo — Abrigado de Escritório Virtual

Quando o usuário responder “Sim” à pergunta geral, indicando que deseja ser Abrigado de Escritório Virtual, o sistema deverá realizar as validações descritas a seguir.

7.1. Primeira verificação — Atividades permitidas

O sistema deverá verificar se todas as atividades/CNAEs solicitados estão contemplados na lista de atividades permitidas para exercício em Escritório Virtual.

7.1.1 Atividade não permitida

Caso uma ou mais atividades não sejam permitidas, o sistema deverá:

- identificar o(s) CNAE(s) não permitido(s);
- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir o prosseguimento;
- apresentar a mensagem:

“O CNAE XXXX-X/XX (atividade não permitida) não é permitido para exercício em escritório virtual e coworking, conforme as disposições do Anexo B do Decreto Municipal nº 35.062/2021.”

Quando houver mais de um CNAE não permitido, o sistema deverá identificar todos os CNAEs aplicáveis, conforme regra de composição da mensagem definida na parametrização.

7.1.2 Todas as atividades permitidas

Caso todas as atividades sejam permitidas para exercício em Escritório Virtual, o sistema deverá prosseguir para a verificação da existência de uma Sede vinculada à inscrição imobiliária.

7.2 Segunda verificação — Existência de Sede

7.2.1 Não existe Sede vinculada

Caso não exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária informada, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir o prosseguimento;
- apresentar a mensagem:

“Não existe uma sede de escritório virtual vinculada a esta inscrição imobiliária para que a empresa seja abrigada.”

7.2.1 Existe Sede vinculada

Caso exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, o sistema deverá:

1. disponibilizar campo para informação do CNPJ da empresa sede;
2. receber o CNPJ informado pelo usuário;
3. realizar consulta à SEFAZ por meio de API;
4. localizar a viabilidade vinculada ao CNPJ;
5. verificar se a viabilidade corresponde efetivamente a uma Sede de Escritório Virtual;
6. verificar a inscrição imobiliária vinculada à Sede;
7. confirmar que a inscrição imobiliária corresponde à inscrição informada na solicitação;
8. realizar o enquadramento da atividade;
9. validar zona e via;
10. se deferido, classificar a empresa como Abrigada de Escritório Virtual.

8. Integração com a SEFAZ

8.1. CNPJ confirmado - Corresponde à Sede

Quando a API da SEFAZ retornar o CNPJ informado, uma viabilidade vinculada e confirmar que essa viabilidade corresponde a uma **Sede de Escritório Virtual**, e a inscrição imobiliária da sede corresponder à inscrição informada na solicitação, o sistema deverá:

- enquadrar a solicitação como Abrigado de Escritório Virtual;
- prosseguir para a validação de zona e via;
- realizar o enquadramento conforme os Quadros 10 e 11A da LOUOS;
- deferir ou indeferir a solicitação conforme o resultado.

8.2. CNPJ não corresponde à Sede

Caso o CNPJ informado seja localizado, porém a viabilidade vinculada não seja caracterizada como Sede de Escritório Virtual, o sistema deverá impedir o enquadramento e apresentar:

“O CNPJ informado não está vinculado a uma Sede de Escritório Virtual. Informe o CNPJ correto da empresa sede.”

O usuário deverá poder corrigir o CNPJ e realizar nova consulta.

8.3. CNPJ não localizado ou Inexistente

Caso o CNPJ informado não seja localizado pela API, o sistema deverá impedir o enquadramento e apresentar:

“O CNPJ informado não foi localizado na base de dados consultada. Verifique o número informado e tente novamente.”

O usuário deverá poder corrigir o CNPJ.

8.4. CNPJ sem viabilidade vinculada

Caso o CNPJ seja localizado, mas não exista viabilidade vinculada ao CNPJ, o sistema deverá impedir o enquadramento e apresentar:

“Não foi localizada viabilidade vinculada ao CNPJ informado. Para o enquadramento como Abrigado de Escritório Virtual, é necessário informar o CNPJ da empresa sede.”

8.5. Inscrição imobiliária divergente

Caso a viabilidade identificada como Sede de Escritório Virtual esteja vinculada a uma inscrição imobiliária diferente daquela informada na solicitação, o sistema deverá impedir o enquadramento e apresentar:

“A Sede de Escritório Virtual vinculada ao CNPJ informado não corresponde à inscrição imobiliária desta solicitação. Informe o CNPJ da Sede vinculada a esta inscrição imobiliária.”

O usuário deverá poder corrigir o CNPJ e realizar nova consulta.

8.6. Indisponibilidade da API

Caso a API da SEFAZ esteja indisponível, apresente erro de comunicação ou não retorne resposta dentro do tempo estabelecido, o sistema:

- não deverá deferir a solicitação;
- não deverá indeferir a solicitação em razão exclusiva da indisponibilidade da API;
- deverá informar ao usuário que a consulta não pôde ser realizada;
- deverá permitir nova tentativa;
- deverá registrar a ocorrência para fins de rastreabilidade.

Mensagem:

“Não foi possível realizar a consulta da empresa sede no momento. Tente novamente em alguns instantes.”

8.7. Retorno incompleto e/ou Dados Insuficientes

Caso a API retorne o CNPJ, mas não disponibilize os dados necessários para confirmar a Sede de Escritório Virtual ou a inscrição imobiliária, o sistema não deverá concluir o enquadramento.

Deverá apresentar:

“Não foi possível confirmar os dados da Sede de Escritório Virtual. Tente realizar a consulta novamente.”

9. Validação de zona e via do Abrigado

Após a confirmação da Sede por meio da integração com a SEFAZ, o sistema deverá verificar a compatibilidade das atividades solicitadas com a zona e a via.

9.1 Atividades permitidas na zona e via

Caso todas as atividades sejam permitidas na zona e na via, o sistema deverá **deferir a solicitação**.

9.2 Atividades não permitidas na zona e/ou via

Caso uma ou mais atividades não sejam permitidas na zona e/ou via, o sistema deverá:

- indeferir a solicitação;
- apresentar o motivo correspondente ao indeferimento - texto padrão previamente encaminhado.

10. Fluxo quando o usuário responde “NÃO” na pergunta geral

Caso o usuário responda “Não” à pergunta “Deseja ser abrigado de escritório virtual?”, o sistema deverá verificar se existe uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária.

10.1 Existe Sede vinculada

Caso exista uma Sede vinculada à inscrição imobiliária, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir o prosseguimento;
- apresentar a mensagem:

“Inscrição imobiliária vinculada a uma sede de escritório virtual. Para exercer atividades nesse local, deverá ser abrigado da sede vinculada.”

10.2 Não existe Sede vinculada

Caso não exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, o sistema deverá:

- permitir o cadastramento da solicitação;
- realizar o enquadramento correspondente;
- verificar a compatibilidade das atividades com a zona e a via;
- deferir ou indeferir a solicitação conforme fluxo estabelecido previamente nas regras dos CNAES.

11. Rastreabilidade da integração - Registro das Consultas

Toda consulta realizada à SEFAZ deverá ser registrada pelo sistema.

O registro deverá contemplar, no mínimo:

Informação	Obrigatoriedade
Número da solicitação	Obrigatório
CNPJ consultado	Obrigatório

Informação	Obrigatoriedade
Data e hora da consulta	Obrigatório
Resultado da consulta	Obrigatório
Viabilidade retornada	Quando disponível
Inscrição imobiliária retornada	Quando disponível
Resultado da validação	Obrigatório
Código de retorno da API	Quando disponível
Mensagem de erro	Quando houver

As informações deverão ser mantidas para fins de rastreabilidade, auditoria e suporte técnico.

12. Fluxo consolidado

12.1. Sede de Escritório Virtual

Pergunta geral → Identificação da intenção de Sede → Validação de atividades → Verificação de Sede existente → Validação de zona/via → Resultado

Condição	Resultado
CNAE 8211-3/00 + intenção de Abrigado de Escritório Virtual	Indeferimento automático
Já existe Sede na inscrição	Indeferimento automático
Atividade não permitida na zona/via	Indeferimento automático
Atividade permitida	Encaminhamento à SEDUR + flag de análise

12.2. Abrigado de Escritório Virtual — resposta “SIM”

Pergunta geral → Atividades permitidas → Existência de Sede → CNPJ da Sede → Consulta SEFAZ → Validação da inscrição → Enquadramento → Zoneamento → Resultado

Condição	Resultado
CNAE não permitido para Escritório Virtual	Indeferimento automático

Não existe Sede na inscrição	Indeferimento automático
CNPJ não localizado	Solicitar correção
CNPJ sem viabilidade	Solicitar correção
CNPJ não corresponde a Sede	Solicitar correção
Inscrição imobiliária divergente	Solicitar correção
API indisponível	Permitir nova tentativa
Sede confirmada + atividade permitida	Análise de zoneamento
Zoneamento permitido	Deferimento
Zoneamento não permitido	Indeferimento

12.3. Abrigado de Escritório Virtual — resposta “NÃO”

Pergunta geral → Existência de Sede → Resultado

Condição	Resultado
Existe Sede na inscrição	Indeferimento + orientação para ser Abrigado
Não existe Sede	Análise de zoneamento
Zoneamento permitido	Deferimento
Zoneamento não permitido	Indeferimento

13. Critérios de aceite

13.1 Constituição de Sede

Dado que não exista Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, quando todas as atividades forem permitidas em sede de escritório virtual, na zona e na via, então o sistema deverá encaminhar a solicitação para análise da SEDUR com a flag:

“Verificar se atende ao §2º do artigo 6º do Decreto Municipal nº 35.062, de 29 de dezembro de 2021.”

13.2 Duplicidade de Sede

Dado que exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, quando o usuário tentar cadastrar uma nova Sede, então o sistema deverá indeferir a solicitação.

13.3 Atividade não permitida

Dado que uma atividade não seja permitida para exercício em Escritório Virtual, **quando** o usuário solicitar enquadramento como Abrigado, **então** o sistema deverá indeferir automaticamente a solicitação e informar o CNAE não permitido.

13.4 Sede não localizada

Dado que o usuário solicite enquadramento como Abrigado, e não exista Sede vinculada à inscrição imobiliária, quando o sistema realizar a validação, então deverá indeferir a solicitação e informar que não existe Sede para abrigar a empresa.

13.5 Validação do CNPJ

Dado que exista uma Sede vinculada à inscrição imobiliária, quando o usuário informar o CNPJ da empresa sede, então o sistema deverá consultar a SEFAZ e validar se o CNPJ corresponde à Sede e à inscrição imobiliária informada.

13.6 CNPJ válido

Dado que o CNPJ informado corresponda a uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, quando a consulta à SEFAZ for concluída com sucesso, então o sistema deverá enquadrar a empresa como Abrigada e realizar a validação de zoneamento.

13.7 CNPJ inválido ou não localizado

Dado que o CNPJ informado não seja localizado, quando a consulta à SEFAZ for concluída, então o sistema deverá impedir o enquadramento e permitir a correção do CNPJ.

13.8 Inscrição imobiliária divergente

Dado que o CNPJ corresponda a uma Sede de Escritório Virtual, quando a inscrição imobiliária da Sede for diferente da inscrição da solicitação, então o sistema deverá impedir o enquadramento e solicitar a correção do CNPJ.

13.9 API indisponível

Dado que a API da SEFAZ esteja indisponível, quando o sistema tentar realizar a consulta, então não deverá deferir ou indeferir a solicitação com base nessa indisponibilidade e deverá permitir nova tentativa.

13.10 — Abrigado deferido

Dado que a Sede tenha sido confirmada, **e** todas as atividades sejam permitidas em Escritório Virtual, e as atividades sejam permitidas na zona e na via, quando o sistema concluir todas as validações, **então** deverá deferir a solicitação.

13.11 — Abrigado indeferido por zoneamento

Dado que a Sede tenha sido confirmada, e as atividades sejam permitidas em Escritório Virtual, quando uma ou mais atividades não forem permitidas na zona e/ou via, então o sistema deverá indeferir a solicitação.

13.12 — Empresa não abrigada em local com Sede

Dado que exista uma Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, quando o usuário responder “Não” à pergunta sobre ser Abrigado, então o sistema deverá indeferir a solicitação e informar que, para exercer atividades naquele local, deverá ser abrigado da Sede vinculada.

13.13 — Empresa sem Sede e sem intenção de Abrigado

Dado que não exista Sede de Escritório Virtual vinculada à inscrição imobiliária, quando o usuário responder “Não” à pergunta sobre ser Abrigado, então o sistema deverá permitir o cadastramento da solicitação e realizar a análise de zoneamento normalmente.